



P E N E T A P A N

Nomor 142/Pdt.P/2026/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan:

MUHAMMAD GUNAWAN bin BESIK, NIK 3509060107050054, Jenis Kelamin

Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Jember 06 April 2002, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Krajan RT.002/RW.014, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Mudasir, S.H, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Law Firm "Mudasir, S.H. dan Rekan" beralamat di Jl. Semangka Nomor 07, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2026, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 Juni 2026 dengan Register Nomor 142/Pdt.P/2026/PN Jmr, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Jember pada tanggal **01 Juli 2005** dengan nama **GUNAWAN**, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon;
2. Bahwa, dalam Akta Kelahiran Pemohon tercantum identitas sebagai berikut :
 - Nama : **GUNAWAN**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat/Tanggal Lahir : **Jember, 01 Juli 2005;**
 - Nama Ibu : **JUHAI RIYA;**
3. Bahwa, dalam dokumen Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3509060601120029, Nama ibu Pemohon tertulis **AMSIYAH;**
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/35.09.06.2002/V/2026 yang dikeluarkan oleh Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tertanggal 25 Maret 2026 dan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga Nomor 3509060601120029 dan Ijazah Nomor 017/Mts.13.32.599/PP.01.1/05/2018, identitas Pemohon yang sebenarnya adalah :
- Nama : **MUHAMMAD GUNAWAN;**
 - Tempat/Tanggal Lahir : **Jember, 06 April 2002;**
 - Anak dari : Bapak **BESIK** dan Ibu **AMSIYAH;**
5. Bahwa, perbedaan penulisan nama Pemohon dan Ibu Pemohon tersebut telah menimbulkan hambatan administratif bagi Pemohon dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan dan hukum lainnya;
6. Bahwa, untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dan Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis :
- Nama : **GUNAWAN**
 - Tempat/Tanggal Lahir : **Jember, 01 Juli 2005**
 - Nama Ibu : **JUHAI RIYA**
7. Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan data pada Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon bermaksud memperbaiki biodata yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dan dokumen pendukung lainnya;
8. Bahwa, untuk merubah/memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
9. Bahwa, Pemohon berdomisili di Kabupaten Jember yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga Pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2026/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penetapan/perbaikan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Jember;

10. Bahwa, perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki biodata dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3509-LT-25092013-0094 yang semula tertulis:

- Nama : **GUNAWAN**;
- Tempat/Tanggal Lahir : **Jember, 01 Juli 2005**;
- Nama Ibu : **JUHAIRIYA**;

Menjadi :

- Nama : **MUHAMMAD GUNAWAN**;
- Tempat/Tanggal Lahir : **Jember, 06 April 2002**;
- Nama Ayah : **BESIK**
- Nama Ibu : **AMSIYAH**

3. Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk memberikan perbaikan terhadap Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-25092013-0094;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada revisi atau perbaikan isi permohonan sebagaimana revisi permohonan yang diajukan di persidangan yaitu sekedar pada isi permohonan ada tertulis atau terbaca nama Ibu JUHARIYAH direvisi atau ditulis menjadi JUHAIRIYA;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2026/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP dengan NIK Nomor 3509060107050054 atas nama Muhammad Gunawan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509060601120029 tertanggal 05 Januari 2023 atas nama Kepala Keluarga Besik, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 017/Mts.13.32.599/PP.01.1/05/2018 atas nama Muhammad Gunawan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-25092013-0094 tertanggal 03 Agustus 2025, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/35.09 06.2002/V/2026 yang dikeluarkan oleh Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tertanggal 25 Maret 2026, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;

(2.5) Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut di atas adalah telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

(2.6) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Siti Asih Nia Waroh, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi sejak lama dan teman anak saksi;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Gunawan;
 - Bahwa Pemohon sekarang berdomisili di Jember yaitu tinggal Dusun Krajan RT.002/RW.014, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon tersebut lahir;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama Besik dan Ibu Pemohon bernama Amsiyah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal Pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis GUNAWAN kelahiran 01 Juli 2005 menjadi MUHAMMAD GUNAWAN kelahiran 06 April 2002 dan nama Ibu AMSIYAH;
- Bahwa awal mula terjadi kesalahan pada saat Pemohon dibuatkan Akta Kolektif oleh Sekolah kemudian pada saat didata kolektif oleh desa, maka sudah muncul data di Dispenduk bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran dengan Tahun lahir 2005;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki biodata yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Moh. Yasin, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi sejak lama dan teman anak saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah Gunawan;
- Bahwa Pemohon sekarang berdomisili di Jember yaitu tinggal Dusun Krajan RT.002/RW.014, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Besik dan Ibu Pemohon bernama Amsiyah;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis GUNAWAN kelahiran 01 Juli 2005 menjadi MUHAMMAD GUNAWAN kelahiran 06 April 2002 dan nama Ibu AMSIYAH;
- Bahwa awal mula terjadi kesalahan pada saat Pemohon dibuatkan Akta Kolektif oleh Sekolah kemudian pada saat didata kolektif oleh desa, maka sudah muncul data di Dispenduk bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran dengan Tahun lahir 2005;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki biodata yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2026/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dan dokumen pendukung lainnya;

- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

(2.7) Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.8) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2) Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maka Hakim perkara permohonan *in casu* berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah guna meminta penetapan bahwa Pemohon ingin mengganti biodata pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3509-LT-25092013-0094 tertanggal 3 Agustus 2025 yang semula tertulis Nama : GUNAWAN; Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 01 Juli 2005; Nama Ibu : JUHAIRIYA; Menjadi : Nama : MUHAMMAD GUNAWAN; Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 06 April 2002; Nama Ayah : BESIK Nama Ibu : AMSIYAH ;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

(3.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Siti Asih Nia Waroh dan Moh. Yasin;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, bahwa Pemohon adalah berdomisili di Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember adalah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *in casu*;

(3.6) Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati isi permohonan Pemohon perkara *aquo* dan memperhatikan bukti surat khususnya

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-3 dan P-5, maupun keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang meminta untuk merevisi ataupun mengganti biodata pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3509-LT-25092013-0094 tertanggal 3 Agustus 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang semula tertulis Nama : GUNAWAN; Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 01 Juli 2005; Nama Ibu : JUHAIRIYA menjadi Nama : MUHAMMAD GUNAWAN; Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 06 April 2002; Nama Ayah : BESIK Nama Ibu : AMSIYAH sebagaimana pada bukti akta kelahiran yang telah terbit (bukti P-4) adalah tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan isi redaksi penetapan sebagaimana dalam amar penetapan permohonan Pemohon *in casu* guna kepentingan adanya keseragaman administrasi kependudukan Pemohon;

(3.7) Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena permohonan Pemohon adalah bersifat *volunteer*, maka dalam hal ini Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar Penetapan ini;

(3.8) Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki biodata dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3509-LT-25092013-0094 yang semula tertulis:
 - Nama : GUNAWAN;
 - Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 01 Juli 2005;
 - Nama Ibu : JUHAIRIYA;Menjadi :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : MUHAMMAD GUNAWAN;
- Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 06 April 2002;
- Nama Ayah : BESIK
- Nama Ibu : AMSIYAH

3. Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk memberikan perbaikan terhadap Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-25092013-0094;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026 oleh Desbertua Naibaho, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 142/Pdt.P/2026/PN Jmr tanggal 2 Juni 2026. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., MH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,-
3. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,-
4. Biaya proses	: Rp 150.000,-
5. PNBP	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 210.000,

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2026/PN Jmr